



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 23/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בפני כב' המפקחת אסתי שחל

בעניין:

1. פורמן משה
 2. מלכה דוד
 3. פרידמן נירה
 4. פרידמן שלמה
- ע"י ב"כ עוה"ד אופיר יצחקי
רח' הרצל 53, נתניה, 42390
טל': 09-8875688, פקס: 09-8875699

התובעים

- נ ג ד -

1. גדליה לבנה
 2. שטקל תרצה
 3. ארגוב מרים
 4. היימן עירית
 5. קליינמן שלמה
 6. עיזבון המנוח – שטקל אליעזר ז"ל
- באמצעות היוורשים הן הנתבעים 2-4**
נתבעים 1-6 ע"י ב"כ עוה"ד עדי ינקלביץ
מרח' זיבוטינסקי 18, ראשלי"צ
טל': 03-9503514, פקס: 03-9503513
7. שגל ג'נבה
- ע"י ב"כ עוה"ד שר טוב רענן
רח' סמילנסקי 12, נתניה
טל': 077-5007010, פקס: 09-8628804
8. נציגות הבית המשותף מרח' רזיאל 7-9, נתניה
- ע"י ב"כ עוה"ד ענת לביא אזולאי
רח' דיזינגוף 49/7, נתניה
טל': 09-8873669, פקס: 09-8873716
9. פורת יוסף
- ע"י ב"כ עוה"ד יוסי כהן
טל': 03-6521105
10. מייסטר שושנה
- רח' רזיאל 7, נתניה
11. גלילי סוניה
- רח' ההגנה 14, מושב אביחיל, 42910
12. יום טוב יהושע
- רח' רזיאל 7, נתניה
13. כוכב אלי
 14. כוכב אבי
- נתבעים 11, 13, 14 ע"י ב"כ עוה"ד מקלן נייג'ל
רח' אילת 1, טבריה, ת.ד. 2393
טל': 04-6716816, פקס: 04-6716817



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

פסק דין

1. התובענה דנן עניינה בליקויי רטיבות בבית ברחוב רזיאל 7-9, נתניה הידוע כחלקות 65 ו - 71 בגוש 8266 (להלן: "הבית").

הצדדים להליך

2. התובעים הם בעלים רשומים של שתי יחידות בבית המזוהות כחלקות משנה 1 ו - 3.

3. הנתבעת 1 היא הבעלים הרשום של שתי חנויות המזוהות כחלקות משנה 7 ו - 8 כשלכל אחת מהן צמודה חניה.

4. הנתבעת 3 היא הבעלים הרשום של חנות בבית המזוהה כחלקת משנה 13 לה צמודה חניה. לטובת הנתבעת 2 והמנוח שטקל אליעזר ז"ל רשומה הערת אזהרה בחלקת משנה 13.

5. הנתבעת 4 היא הבעלים הרשום של חנות בבית המזוהה כחלקת משנה 12 לה צמודה חניה. לטובת הנתבעת 2 והמנוח שטקל אליעזר ז"ל נרשמה הערת אזהרה בחלקת משנה 12.

6. הנתבע 5 הוא הבעלים של חנות בבית המזוהה כחלקת משנה 5 לה צמודות 3 חניות.

7. הנתבע 6 הוא עזבון המנוח שטקל אליעזר ז"ל אשר לטובתו רשומה הערת אזהרה בחלקות משנה 12 ו - 13 כשבנעליו באות יורשותיו על פי דין, כך על פי הנטען בכתב התביעה, הן הנתבעות 2-4.

8. הנתבעת 7 הייתה הבעלים הרשום של יחידה בבית המזוהה כחלקת משנה 4 נכון למועד הגשת התביעה לה צמודה חניה אחת.

9. הנתבעת 8 היא נציגות הבית (להלן: "הנציגות" או "נציגות הבית").

10. הנתבע 9 הוא הבעלים של יחידה בבית המזוהה כחלקת משנה 2.

11. הנתבעת 10 היא הבעלים הרשום של חנות בבית המזוהה כחלקת משנה 6.

12. הנתבעת 11 היא הבעלים הרשום של חנות בבית המזוהה כחלקת משנה 9.

13. הנתבע 12 הוא הבעלים הרשום של חנות בבית המזוהה כחלקת משנה 10.

14. הנתבעים 13 ו - 14 הם הבעלים הרשומים של חנות בבית המזוהה כחלקת משנה 11.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 23/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

תיאור הבית

15. הבית מורכב ממבנה אחד המכיל מספר קומות כדלקמן: קומת מרתף, קומת קרקע, 4 קומות מעל קומת הקרקע וקומת הגג. בבית בסך הכל 59 יחידות.
16. בהתאם לתשריט הבית המשותף החנויות והחנויות הצמודות לחלק מהן ממוקמות בקומת הקרקע. היחידות שבבעלות הנתבעים 1-3 ממוקמות בקומת המרתף. היחידה שבבעלות הנתבע 9 ממוקמת אף היא בקומת המרתף.

התביעה בגלגולה הקודם

17. התביעה הוגשה בתחילה כנגד נתבעים 1-7. על פי הנטען שם, ליקוי שמקורו בחניות הצמודות לחלקות המשנה שבבעלות הנתבעים 1-7 גורם לרטיבות ולנזילות קשות ביחידות שבבעלות התובעים, ומשכך התבקש להורות לנתבעים לתקן את הליקוי וכן להשיב את מצב היחידות שבבעלות התובעים לקדמותו.
18. נוכח טענות הנתבעים בכתבי ההגנה שהוגשו מטעמם כי מקור הליקוי הוא ברכוש המשותף, ולא ביחידותיהם או הצמודותיהן, מיניתי בהחלטתי מיום 16.2.11 ובהסכמת הצדדים (ראה פרוטוקול מיום 14.2.11) מומחה מטעמי, ש. אנגל מהנדסים בע"מ אשר התבקש ליתן חוות דעתו בשאלות הבאות: "א) מהו מקור הרטיבות בנכס התובעים ובכלל זה האם מקורו בחניות של הנתבעים או ברכוש המשותף (ב) אילו עבודות יש לבצע כדי להביא להפסקת הרטיבות בנכס התובעים לרבות אומדן עלויות עבודות אלה (ג) אילו עבודות יש לבצע בחניות התובעים ו/או ברכוש המשותף לשם החזרת מצב הנכס לקדמותו לרבות אומדן עלויות אלה"
19. ביום 19.6.11 הגיש המומחה את חוות דעתו, ובה קבע כי מקור הליקוי הוא בחניות הצמודות ליחידות שבבעלות הנתבעים 1-7 וכן ברכוש המשותף המצוי בקומת הקרקע. ראה חוות דעת המומחה מיום 19.6.11 וכן חוות דעתו המשלימה מיום 4.7.11 (להלן: "חוות הדעת").
20. בנסיבות אלה, הוגש בהתאם להחלטתי מיום כתב התביעה מתוקן (להלן: "התביעה") ובו נוספו נתבעים 8-14. נוכח טענת הנציגות כי קיימת בבית בפועל הפרדת ניהול בבית באופן בו היא מהווה נציגות של בעלי הדירות בקומות 1-4 בלבד, ומאחר ואין נציגות לבעלי הדירות שבקומת הקרקע והמרתף (ראה סעיף 6 לכתב התביעה המתוקן), צורפו בעלי הדירות שבקומת הקרקע והמרתף כנתבעים להליך אלה - הם נתבעים 9-14, כמפורט לעיל.
21. בתביעה עותרים התובעים להורות לנתבעים, יחד ולחוד, לתקן את הטעון תיקון לצורך הפסקת הנזילה, וכן להורות לנתבעים, יחד ולחוד, להשיב את נכסי התובעים למצבם הקודם לנזילה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 23/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית

22. למעלה מעשרים ושבע שנים עושים התובעים שימוש ביחידות שבבעלותם לצורך הפעלת מוסך;
23. תקרת המוסך היא למעשה שטחי החניות הצמודות לחנויות הנתבעים 1-7 ושטחי רכוש משותף נוסף המצויים בקומת הקרקע של הבית;
24. זה זמן רב זולגים מים דרך תקרת המוסך, ומשכך נגרמת קורוזיה בקורות הבטון וסדקים;
25. חרף פניות חוזרות ונישנות לנתבעים 1-7 עוד טרם הגשת התביעה לתקן את הטעון תיקון בחניותיהם לצורך הפסקת הנזילה, לא נעשה דבר על ידם, ונזקי התובעים הולכים ומתעצמים לרבות נזקים למערכות החשמל והתאורה המצויים ביחידות התובעים, ואף הוציאו כספים רבים לצורך תיקונם;
26. נוכח המצב החמור של תקרת המוסך קיים חשש ממשי כי בהעדר שיפוצים וחיזוקים אינטנסיביים לחניות שבבעלות הנתבעים 1-7, תקרוס תקרת המוסך;
27. בשל האמור לעיל, נאלצו התובעים לפנות חלק מהמוסך ולא לעשות בו שימוש עקב חשש לקריסת התקרה, וישנו אף חשש של ממש כי נוכח הסכנה יאלצו התובעים לסגור את המוסך שהינו מקור פרנסתם ואף להותיר את עובדי המקום ללא מקור פרנסה אחר.

טענות ההגנה של נתבעים 1-6 יפורטו להלן בתמצית

28. נתבעים 1-6 לא הגישו כתב הגנה מתוקן. משכך, ובהתאם לתקנה 95 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 יש לראות בכתב ההגנה המקורי שהוגש על ידם ככתב ההגנה מטעמם. טענות ההגנה של נתבעים 1-6 יפורטו להלן בתמצית:
29. מקור הליקוי הוא ברכוש המשותף, ומשכך צריכה הייתה התביעה להיות מוגשת כנגד כל בעלי הזכויות בבית;
30. התובעים עושים שימוש שלא כדין ובלא שלא ניתן להם היתר להפעלת המוסך במרתף, ודי בכך כדי לדחות את תביעתם;
31. על התביעה חלה התיישנות נוכח טענת התובעים כי עסקינן בנזק בן שנים רבות;
32. התביעה הוגשה בשיהוי חמור, התובעים ישנו על זכותם ואף מטעם זה דין התביעה להידחות;
33. אשמם התורם של התובעים גרם להיווצרות הנזק עד לרמתו הנוכחית, ומשלא פעלו בהתאם לדוקטרינת הקטנת הנזק, הרי שאין להם להלין אלא על עצמם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

טענות ההגנה של נתבעת 7 יפורטו להלן בתמצית

34. הנתבעת 7 הגישה כתב הגנה מתוקן. טענותיה יפורטו להלן בתמצית:
35. התובעים שינו את ייעוד הנכס שהיה אמור לשמש כחניות תת קרקעיות, ובפועל מפעילים בו התובעים עסק מסחרי מסוג מוסך ומחסן, וזאת ללא שום היתר לכך, ומשכך אינם יכולים להיפרע מהנתבעים על הנזקים הנטענים;
36. האחריות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף מוטלת על כלל בעלי הדירות בבית לרבות התובעים בעצמם אשר בחרו בהגשת התביעה להתנער מאחריותם זו;
37. הנתבעת 7 מסכימה להשתתף בהוצאות תיקון הליקויים בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין;
38. בשנת 2000 ביצעו בעלי החנויות תיקון לחניות ולמעברים המשותפים, דבר שמעיד על רצון טוב והתנהגות בדרך מקובלת ובתום לב מצד בעלי החניות;
39. התובעים מעולם לא פנו לנתבעת 7 בעניין נשוא התביעה;
40. יש לאפשר לנתבעת 7 ולכל 59 בעלי היחידות בבית להביא הצעות מחיר מבעלי מקצוע מטעם לצורך תיקון הליקויים וכן לבדוק את הנזקים הנטענים;
41. הנתבעת 7 מודה בצורך בשיפוצים וחיזוקים אינטנסיביים של החניות והשטחים. ואולם, אין המבנה מסוכן כעולה מביקור שנערך ע"י מפקח מטעם העירייה;
42. הנתבעת מקבלת על עצמה את קביעותיו המקצועיות של המומחה שמונה מטעם כב' המפקחת, וזאת מבלי שמודה בשאלת האחריות לתיקון הליקויים;
43. הנזקים הנטענים ע"י התובעים נגרמו עקב הזנחתם של התובעים ו/או ממחדליהם;
44. התביעה נגועה בחוסר תום לב ובשיהוי חיצוני ובלתי סביר;
45. התובעים במשך שנים רבות לא טרחו לעשות מאומה על מנת להקטין את נזקיהם הנטענים והמוכחים.

טענות ההגנה של נתבעת 8 יפורטו להלן בתמצית

46. עיקר הרטיבות נובעת מחדירת מים בהיעדר איטום בקומת הקרקע המורכב מחניות פרטיות שאינן בשליטתה ו/או באחריותה של הנציגות;
47. הנציגות אינה מסירה אחריות ככל שיוכח כי אכן מקור הרטיבות הוא מהרכוש המשותף;
48. יש לחלק את עלות ביצוע התיקונים ברכוש המשותף גם על התובעים;



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 23/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

49. יש לקבוע מהו חלקה של הנציגות בעלות תיקון הליקויים, וכן את חלקם של התובעים עצמם ושאר התובעים בתיק.

טענות ההגנה של נתבע 9 יפורטו להלן בתמצית

50. התובעים ישנו על זכויותיהם והשתהו בדרישותיהם במשך שנים רבות ודי בכך כדי לדחות את התביעה;

51. אף היחידה שבבעלות הנתבע 9 מצויה בקומת המרתף של הבית וכי לא פחות מאשר ניזוקו התובעים, ניזוק אף הנתבע 9;

52. התובעים מפעילים בקומת המרתף מוסך בעוד בייעודו המקורי היה אמור לשמש לחנייה;

53. ברבות השנים ספגה רצפת שטחי החניות, גשמים עזים אשר גרמו לנזק הנתבע ולנזקים למחסן אשר בבעלותו של הנתבע 9;

54. הנתבע 9 מעולם לא קיבל כל מכתב התראה מאת התובעים;

55. האחריות לשאת בתיקון הליקויים צריכה להיות מוטלת על בעלי החנויות להן מוצמדות החניות, נתבעים 1-7.

טענות ההגנה של נתבעת 10 יפורטו להלן בתמצית

56. נתבעת 10 מיוצגת ע"י ב"כ נתבעים 6-1 ויש לראות את כתב ההגנה שהוגש מטעם נתבעים אלה ככתב ההגנה שהוגש אף מטעם נתבעת 10.

טענות ההגנה של נתבעים 11,13 ו- 14 יפורטו להלן בתמצית

57. יש להורות על מחיקת התביעה כנגד נתבעים 11,13 ו- 14 בשל חוסר יריבות, נוכח העובדה כי קומת המרתף הנמצאת מתחת לחניות הפרטיות ואילו למעברים המשותפים אין ולא כלום עם קומת המרתף;

58. התובעים מעולם לא פנו אל הנתבעים 11,13 ו- 14 טרם הגשת התביעה, ואף לא אחריה והתריעו על בעיית הנזילה והנזקים שנגרמים להם בגינה;

59. מוכחש כי מקור הליקוי הוא ברכוש המשותף שבקומת הקרקע היות ואין בינו ובין קומת המרתף כל נקודת ממשק;

60. האחריות לתיקון הליקויים מוטלת על התובעים עצמם בגין רשלנותם;

61. על התובעים מוטלת החובה לנסות ולהקטין את נזקיהם ומשלא עשו כן אין להטיל את תיקון הנזקים על הנתבעים 11,13 ו- 14.

62. מטעם הנתבע 12 לא הוגש כתב הגנה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 23/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

תביעה שכנגד

63. הנתבעת 7 הגישה תביעה שכנגד בה התבקש ליתן כנגד התובעים (הנתבעים שכנגד) צו עשה לחדול מלקיים ביחידותיהם עסק מסחרי מסוג מוסך בניגוד לתקנון הבית המשותף וללא היתר כדין, ולהורות על השבת המצב לקדמותו שיהיה בו כדי לאפשר את השימוש המקורי כחניה לטובת הציבור. כן התבקש להורות לתובעים לשאת בהוצאות היחסיות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף הגורמים לנזילות ביחידות התובעים. הטענות בכתב התביעה שכנגד יפורטו להלן בתמצית:

64. על אף העובדה כי היחידות שבבעלות התובעים אמורות לשמש כחניון בלבד, שינו התובעים את ייעודן של יחידות אלה, ומפעילות בהן מוסך בלא שניתן להן היתר לכך כדין;

65. נוכח השימוש החורג בו עושים התובעים יש להטיל עליהם אחריות מוגברת לתיקון הליקויים הנטענים.

טענות הנתבעים שכנגד יפורטו להלן בתמצית

66. לנתבעים שכנגד ניתנו כל האישורים הנדרשים לצורך הפעלת המוסך ביחידותיהם;

67. קיימים חניונים רבים ציבוריים שניתן לעשות בהם שימוש לצורך חניית רכבים;

68. אין התובעת שכנגד יכולה להטיל דופי בהתנהלות הנתבעים שכנגד מקום בו היא מתנערת מאחריותה לתיקון הליקויים בחניה שבבעלותה.

דיון והכרעה

טענות מקדמיות

69. המומחה קבע בחוות דעתו כי קיימת רטיבות פעילה ביחידותיהם של התובעים. איש מהצדדים לא חלק על קביעתו זו של המומחה.

70. עילת הרטיבות היא עילה המתחדשת מדי יום ביומו, משכך דין טענת ההתיישנות להידחות. לא מצאתי לקבל גם את טענת השיהוי משלא הוכחו לי יסודותיה ובהם ויתור על הזכות הרלבנטית.

ולגופן של הטענות

71. חובתו של בעל דירה לתקן את הליקויים בדירתו, הגורמים לרטיבות בדירת בעל דירה אחרת אינה מוטלת בספק, וקבועה בסעיף 3 (ב) לתקנון המצוי אשר בתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 החל על הבית (בהעדר הוראה אחרת בתקנון המוסכם), כדלקמן: **"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון"**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

72. בהתאם לסעיף 69 לחוק המקרקעין, נציגות הבית אמונה על החזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף. ראה, ע"א 98/80, נציגות הבית המשותף נ' קדמת חוד בע"מ פס"ד (2), עמ' 21, 24:

"נציגות הבית המשותף, הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, הוא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול פנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונה וכדומה.

73. המומחה שמונה מטעמי בתיק, ביקר במקום, ותיאר בחוות דעתו תמונה עגומה ביותר. נוכח חומרת המצב מצאתי להביא את ממצאיי חוות הדעת כלשונם (ראה סעיפים 10-2 לחוות הדעת מיום 19.6.11):

"2. מצבו הפיזי של שלד המבנה נשוא התיק הנו בכי רע. מדובר בתקרת צלעות עם צלעות בטון וגופי מילוי עשויים בלוקי בטון. 3. בתחתית התקרה ניכרת תופעה מתקדמת ביותר של איכול (קורוזיה) של מוטות הפלדה אשר בתחתית הצלעות של התקרה. במספר רב מאד של מקומות האיכול גרם לחיצה וניתוק שכבת כיסוי הבטון שמעל מוטות אלה ולקילופה. במספר רב של מקומות אשר בהם המוטות גלויים לעין ניכר כי מרבית שטחו של חתך המוטות כבר איננו. 4. ב-2 מקומות הבחנתי בקריסה מקומית של בלוק המילוי אשר הצליח להיחלץ מהצלע האוחזת ועוטפת אותו וזאת בחלק התחתון של הצלע. 5. ב-2 מקומות בוצעו קידוחים אנכיים מהחלק העליון אל חלל בלוק המילוי וכן חור גם בחלק התחתון וזאת ככל הנראה לצורך ניקוז מים שהצטברו במשטח העליון. מתחת ל-2 קידוחים אלה בוצעו גופי איסוף מים מפח מגולוון ("אמבטיות") אשר מנוקזות עם צינורות למערכת האיסוף. 6. גם בקורות ההיקפיות שבצד המערבי יש תופעה של קורוזיה בברזל ובחישוקים והתנתקות שכבת הבטון והכיסוי וברזל גלוי. 7. בחלק העליון ניכרים שאריותיהם של שכבות איטום ישנות ובלויות אשר בחלקם הגדול כבר איננו נמצא כלל, כמו כן ניכרים שכבות מילוי והגנה שמעל שכבות האיטום שגם חלקים גדולים מהם התבלו ואינם קיימים עוד. במכסי הפלדה שמעל פירים ניכרים חורים שנובעים מקורוזיה שגם דרכם נוזלים מים. 8. בחלק העליון צומחים מתוך שכבת האיטום צמחי בר המעידים על כך שרטיבות כלואה בשכבה זו וכן שהיא לא אטומה ומאפשרת לצמחים לצמוח בה. אין כל ספק כי מצבו הנוכחי של שלד המבנה הוא תוצאה של שנים ארוכות של אי טיפול והזנחה של בעיות איטום אשר החריפו עם השנים ושהובילו לבלליה מואצת ונזק לשלד המבנה כד כדי מצבו הנוכחי שהוא על סף סכנה. 10. אני לא משוכנע לחלוטין שמצבו הנוכחי של הנכס אינו של "מבנה מסוכן" כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה (הדגשה שלי א.ש.) ואת מצבו האמיתי ניתן יהיה לגלות רק תוך כדי עבודות השיקום כי לאחר שייחצבו שכבות הבטון העליון וכן ינוקו שיירי הבטון מעל המוטות החלודים ניתן יהיה לאבלן עד כמה גדול הוא הנזק לשלד".

74. כן פירט המומחה בנספח א' לחוות דעתו את העקרונות המנחים ועיקרי המפרט הטכני לביצוע עבודות השיקום והאיטום, ואומדן עליות אלה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 23/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

75. בנוסף קבע המומחה בחוות דעתו המשלימה מיום 29.6.11. כי מקור הליקויים ביחידות התובעים הוא:

"היעדר איטום תקין וראוי בחניון הפתוח העליון אשר מאפשר חדירת מים, וזאת מהחלק העליון שהוא החניון של הבניין המזרחי הבנוי על החלקה וזאת אל המפלס התחתון.. בחניון זה ישנם הן חלקים (חניות) פרטיות (הצמודות פרטיות) וכן מעברים ציבוריים אל כניסות אחוריות ליחידות הפרטיות שבקומת הקרקע המסחרית (שטחים משותפים).

76. אף בחקירתו הנגדית שהתקיימה ביום 5.12.11, לבקשת התובעים, חזר המומחה וקבע כי מקור הליקויים ביחידות התובעים הוא:

"בבלאי מוחלט בכל שטח החניון העליון בלא הבחנה בין השטחים המוצמדים לבין השטחים המשותפים, יש חניות צמודות המסומנות א' – ח' בתוך התשריט ויש שטח מעבר שלא סומן באות ומשמש כרכוש משותף... לחנויות האלה יש כניסות נפרדות הם לא חלק מהחניון העליון".

77. המומחה סימן את שטחי הליקויים על גבי תשריט הבית המשותף, הוגש וסומן ת'1.

78. עדותו של המומחה הייתה מקצועית ואמינה עלי.

79. המומחה שלל, אפוא, כי מקור הליקויים ביחידות התובעים הוא שטחי החנויות, וקבע כי מקור הליקויים הוא שטחי החנויות הצמודות וכן שטחי המעברים המשותפים שבקומת הקרקע. משכך, האחריות לתיקון הליקויים מוטלת על הנתבעים 1-7 שבבעלותם החנויות וכן על נציגות הבית כמי שאחראית לתחזוקת הרכוש המשותף.

80. הנציגות תהא רשאית לחזור בדרישה/תביעה לכל אחד מבעלי הדירות בבית, ובכלל זה התובעים והנתבעים 9-14, על מנת שאלה יישאו בחלקם בהוצאות שתוציא הנציגות לתיקון הליקויים. טענת התובעים כי תקנון הבית המשותף קובע כי השתתפות בעלי הדירות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף תהא לפי החלק היחסי ברכוש המשותף, לא בא זכרה בתקנון המוסכם החל על הבית, ולמעשה התקנון המוסכם שותק בעניין זה. משכך, חלקו של כל בעל דירה בתיקון הליקויים ברכוש המשותף יהיה בהתאם לקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין, וזאת בהעדר הוראה אחרת, כאמור, בתקנון המוסכם. דהיינו חלקו של כל בעל דירה בהוצאות האמורות יהיה בהתאם לשטח היחידה שבבעלותו ביחס לשטח כלל המרצפות בבית.

81. בכתב הגנתה טענה הנציגות כי אינה מסירה אחריות לתיקון הליקויים, ככל שיוכח כי אכן מקור הרטיבות הוא מהרכוש המשותף (סעיף 5 ג' לכתב ההגנה). ואולם, בתצהירי העדות הראשית שהוגשו מטעמה וכן בסיכומיה, חזרה בה הנציגות, וטענה כי אין להטיל עליה את החובה לתקן הליקויים, מאחר ובבית קיימת הפרדת ניהול בבית בפועל בין בעלי החנויות שבקומת הקרקע לבין בעלי היחידות שבקומות המשרדים (מעל קומת המרתף והקרקע) באופן כזה שאלה הראשונים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

אינם נושאים כלל בהוצאות אחזקת הבית מהטעם שאינם משתמשים במעלית, בלובי ובגג הבית, ובעלי היחידות בקומת המשרדים אינם עושים כלל שימוש בשטח המשותף שבקומת הקרקע.

טענה זו לא בא זכרה בכתב ההגנה שהוגש מטעם הנציגות, יש בה משום שינוי חזית, ודי היה לי בכך כדי לדחותה. למעלה מן הדרוש מצאתי לדחות הטענה אף לגופה. סעיף 59 לחוק המקרקעין שעניינו "בית משותף המורכב ממבנים או אגפים" קובע כדלקמן:

"(א) מקום שבו משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף (ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות העניין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).

במקרה דנן, אין בתקנון המוסכם החל על הבית כל הוראה בדבר הפרדת ניהול, ואף לא נטען, וממילא לא הוכח, כי המפקח על רישום מקרקעין הורה על הפרדת ניהול שכזו. משכך אין בידי לקבל את טענת הנציגות בהקשר זה.

טענת נציגות הבית כי בעלי המשרדים אינם עושים כלל שימוש בקומת הקרקע, אינה מהווה טענת הגנה מפני התביעה. מידת הפקת הנאה מיחידה בבית משותף איננה מהווה מדד לחיוב בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. סעיף 58 לחוק המקרקעין מטיל את החובה לשלם הוצאות אלה, מבלי להתחשב בשימוש שנעשה, או שלא נעשה בה. ראה לעניין זה ע"א 2876/00 (מחוזי ת"א – יפו) נציגות הבית המשותף (בעלי עסקים) ואח' נ' רבוי משה, צורף לתצהיר עדות ראשית מטעם התובעת, שם נקבע:

"הפסיקה קבעה זה לא מכבר כי שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה וניהול של הרכוש המשותף אינו נגזר באופן ישיר מכמות ההנאה אותה מפיק בעל דירה מדירתו. (ראה לעניין זה ע"א 204/79, ויזר נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ מד(1) 498, ע"ש (ירושלים) 49/96, לוי השקעות ובניין נ' היועץ המשפטי לממשלה, ע"א 385/87, דליה אזור נ' נציגות הבית המשותף וע"א 238/83, נציגות הבית המשותף נ' מרכוס ואח', פ"ד מא (2), 561), כך שגם אם כטענת המשיב אין הוא יכול לעשות בשלב זה שימוש במרתף כחניון כתוצאה מהתנגדות בעלי היחידות בבית אין הדבר פוטר אותו מהשתתפות בהוצאות האחזקה..... מכל מקום פטור מהוצאות ההשתתפות באופן מלא או חלקי במישור של חוק המקרקעין, בפרק הדן בבתי משותפים לא יעמוד לו".

82. טענה נוספת שהועלתה ע"י הנציגות והתובעים היא כי בעלי החנויות עושים שימוש ייחודי בשטח הרכוש המשותף שבקומת הקרקע, ואף מונעים משאר בעלי הדירות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 23/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בבית להיכנס לשטח זה, ומשכך האחריות לתיקון השטח האמור מוטלת בעלי החנויות בלבד. טענות אלה לא בא זכרן בכתב התביעה המתוקן שהוגש על ידי התובעים ואף לא בכתב ההגנה שהוגש מטעם הנציגות ודי מטעם זה בלבד לדחות בשל הרחבת חזית. למעלה מן הדרוש אציין כי דין טענות אלה להידחות אף לגופן: מר פורמן שהעיד מטעם התובעים אישר בחקירתו הנגדית כי בשטח המשותף שבקומת הקרקע קיימים מתקנים משותפים לכלל בעלי הדירות בבית (פרוטוקול מיום 5.12.11, עמ' 12, שורות 3-8, וכן שורות 22-25). מר פרידמן שהעיד מטעם התובעים הודה כי טרם הגשת התביעה כלל לא נכח במקום ולא ידע להעיד אם נחסמה הכניסה לשטח המשותף (ראה פרוטוקול מיום 5.12.11, עמ' 16, שורות 38-39 ועמ' 17 שורה 1). הגב' צימבליסיט שהעידה מטעם נציגות הבית לא ידעה לומר מתי ראתה את המחסום הנטען (פרוטוקול מיום 12.12.12, עמ' 29, שורות 32-34) וגם לא ידעה לומר מי הקים את המחסום ומי עושה שימוש בפועל בשטח המשותף האמור (עמ' 30, שורות 1-9). מר בסון מטעם הנציגות העיד כי כלל לא ניסה להיכנס לשטח המשותף שבקומת הקרקע (פרוטוקול מיום 12.12.12, שורות 22-24), וכי לא ביקר במקום (שורות 30-31). מהעדויות שנשמעו בפני עולה כי במהלך השנים נעשו ניסיונות לסגור את הכניסה לשטח המשותף שבקומת הקרקע, אך אלה לא צלחו, והמחסום הוסר. נוכח כל האמור לעיל, לא שוכנעתי כי בעלי החנויות עושים שימוש ייחודי בשטח המשותף שבקומת הקרקע, ואני מוצאת לדחות טענה זו.

83. טענות הנתבעת 7 בכתב התביעה שכנגד שהוגש מטעמה כמו גם טענות שאר הנתבעים לפיהם מפעילים התובעים מוסך בקומת המרתף בניגוד לתקנון המוסכם החל על בית וללא היתר, לא הוכחו. הנתבעת 7 לא הגישה תצהירי עדות ראשית מטעמה ואף לא סיכומים. בהתנהגותה זו נראה כי זנחה את התביעה שכנגד שהוגשה על ידה, ומשכך אני מוצאת לדחותה.

84. שאר טענות הנתבעים (אשם תורם, אי הקטנת הנזק) הינן במישור הנזיקי, שאין למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בהם, ומשכך אני מוצאת לדחותן.

חלוקת האחריות לתיקון הליקויים

85. משמצאתי כי האחריות לתיקון הליקויים בקומת הקרקע וביחידות התובעים לצורך השבת מצב לקדמותו, מוטלת על הנתבעים 1-7 שבבעלותם החניות וכן על נציגות הבית האמונה על תחזוקת הרכוש המשותף של הבית, הרי שחלקו של כל אחד מהנתבעים 1-7 בתיקון הליקויים ייקבע בהתאם לשטח הרצפה של החניה שבעלותו ביחס לשטח הרצפה הכללי שבקומת הקרקע הטעון תיקון, וחלקה של נציגות הבית יהיה בהתאם לשטח רצפת הרכוש המשותף שבקומת הקרקע ביחס לשטח הרצפה הכללי שבקומת הקרקע הטעון תיקון.

שטח הרצפה הכללי בקומת הקרקע הטעון תיקון

86. המומחה קבע, כאמור, בחוות דעתו, כי מקור הליקויים הוא בשטחי החניות וכן השטח המשותף שבקומת הקרקע, כפי שסומנו על ידו על גבי תשריט הבית המשותף, ת'1.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 23/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

87. מתשריט הבית המשותף עולים הנתונים הבאים: שטח קומת הקרקע הוא 1020 מ"ר. שטח החנויות שאינו נכלל בשטח הדרוש תיקון הוא 246.67 מ"ר. הרכוש המשותף שאינו טעון תיקון בקומת הקרקע כולל מדרכה בכניסה לבית בשטח של 188.5 מ"ר וכן שביל כניסה לבית, מדרגות ומעלית בשטח כולל של 25.2 מ"ר. יוצא אפוא, כי שטח הרצפה הכללי בקומת הקרקע הטעון תיקון הוא 559.63 מ"ר. הנתונים לעיל, נסמכים על תשריט הבית המשותף, והם משקפים את השטחים האמורים בקירוב. אמנם, לא הונחה לפניי חוות דעת של מודד הקובעת בדיוק את חלקות השטחים, ברם, סבורה אני כי די בנתונים דלעיל הנסמכים על מסמכי רישום הבית המשותף כדי להעריכם. מן הראוי לציין כי סטיית הטעות באומדן הנ"ל היא זניחה ביחס לעלויות מודד מוסמך.

88. טענת התובעים כי בפועל מחזיקים הנתבעים 1-7 שטח הגדול יותר מהשטח המצוין בתשריט הבית המשותף לא נטענה בכתב התביעה המתוקן שהוגש על ידי התובעים ודי בכך כדי לדחותה בשל הרחבת חזית. למעלה מן הדרוש אציין כי טענה זו נטענה בעלמא, וכלל לא הוכחה. לא הובאה חוות דעת מומחה של מודד כדי לתמוך בטענה זו. לטענת התובעים שטח כל חנות כולל מרפסת אשר ברישום הבית המשותף לא היוותה חלק משטח החנות. ואולם, עיון בתשריט הבית המשותף מלמד כי שטחי המרפסות נכלל גם נכלל בשטחי החנויות והיווה חלק בלתי נפרד מהן. משכך, מצאתי לדחות את טענות התובעים בהקשר זה.

נתבעת מס' 1

89. בבעלות הנתבעת 1 שתי חניות כשכל אחת מהן בשטח של 13.77 מ"ר. משכך חלקה של הנתבעת 1 בתיקון הליקויים הוא 27.54/559.63.

הנתבעות 2-4

90. בבעלות הנתבעת 3 חניה אחת בשטח של 14.31 מ"ר, ובבעלות הנתבעת 4 חניה אחת בשטח של 13.77 מ"ר. לטובת הנתבעת 2 והנתבע 6, המנוח שטקל אליעזר ז"ל (להלן: "המנוח"), רשומות הערות אזהרה בחניות אלה. כעולה מעדותה של הנתבעת 3, הוריהן של הנתבעת 2 ו-4, הנתבעת 2 והמנוח, החזיקו מטעמן בחלקות שבבעלותן ובכלל זה בחניות הצמודות להן (פרוטוקול מיום 12.12.12, עמ' 20, שורות 16-23, עמ' 21, שורות 2-3). משכך, חלקם של הנתבעות 2-4, ביחד ולחוד, בתיקון הליקויים הוא 28.08/559.63.

הנתבע 5

91. בבעלות הנתבע 5 שלוש חניות כשכל אחת מהן בשטח של 13.77 מ"ר. משכך, חלקו של הנתבע 5 בתיקון הליקויים הוא 41.31/559.63.

הנתבעת 7

92. בבעלות הנתבעת 7, נכון למועד הגשת התביעה, חניה אחת בשטח של 23.43 מ"ר. משכך, חלקה של הנתבעת 7 וכל מי שבא בנעליה, בתיקון הליקויים הוא 23.43/559.63.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

הנתבעת 8

93. שטח הרכוש המשותף שבקומת הקרקע הטעון תיקון הוא 439.27 מ"ר (559.63 מ"ר המהווים את כלל שטח קומת הקרקע הטעון תיקון פחות 120.36 מ"ר המהווים את שטחי החניות). משכך, חלקה של נציגות הבית בתיקון הליקויים הוא 439.27/559.63.

94. אשר על כן ונוכח כל האמור לעיל אני מורה לנתבעים 1-8 לפעול לביצוע עבודות שיפוץ בבית בקומת הקרקע וביחידות התובעים, כמפורט בחוות הדעת של המומחה כשביצוע העבודות ייעשה בפיקוח ובליוי מהנדס קונסטרוקציה, כמצוין בסעיף 13 לחוות דעת המומחה. לשם כך, אני מורה לנציגות, להועיד אסיפה כללית של בעלי הדירות בתוך 30 ימים מהיום לצורך בחירת בעלי המקצוע לביצוע העבודות. לאסיפה זו יהיה רשאי כל אחד מבעלי הדירות בבית להביא הצעות מחיר של בעלי מקצוע לביצוע העבודות הנ"ל. בעלי הדירות ברוב הנוכחים באסיפה יבחרו ברוב קולות מבין הצעות המחיר את הגורם שיבצע העבודות.

95. חלקם של כל אחד מהנתבעים 1-8 בביצוע העבודות יהיה בהתאם למפורט לעיל. הנציגות תהא רשאית לחזור בדרישה/תביעה לכל אחד מבעלי הדירות בבית, ובכלל זה התובעים והנתבעים 9-14, על מנת שאלה יישאו בחלקם בהוצאות שתוציא הנציגות לתיקון הליקויים. חלקו של כל בעל דירה יהיה בהתאם לקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין, וזאת בהעדר הוראה אחרת בתקנון המוסכם החל על הבית. דהיינו חלקו של כל בעל דירה בהוצאות האמורות יהיה בהתאם לשטח הרצפה של היחידה שבבעלותו ביחס לשטח כלל המרצפות בבית.

96. צו המניעה הזמני שניתן בהחלטתי מיום 14.5.12, יוותר על כנו, וזאת עד להשלמת העבודות. עם סיום העבודות תוגש הודעה מתאימה שאז יוסר הצו.

97. כל אחד מהנתבעים 1, 2, 3, 4, 5, 7, ו- 8, ישלם לתובעים הוצאות משפט לרבות שכר טרחת עורך דין, החזר האגרה ששולמה בתיק והחזר שכר טרחת המומחה בסך של 2,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן בלשכתי היום, ט' בטבת תשע"ד, 12 בדצמבר 2013, בהעדר הצדדים.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה